SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1133453 - SP (2026/0418613-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	BRUNO DONADIO ARAUJO
ADVOGADOS	:	BRUNO DONADIO ARAUJO - SP374731
		FLÁVIA AMARANTE TEIXEIRA DUARTE - SP434393
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE	:	CARLOS JOSE VENANCIO
PACIENTE	:	CLAUDIO FERNOCHI FILHO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS JOSÉ VENÂNCIO e CLÁUDIO FERNOCHI FILHO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (HC n. 5021103-45.2026.4.03.0000).

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 8/1/2026, pela suposta prática do delito de contrabando (art. 334-A do Código Penal), quando transportavam substância química (nafta) de origem estrangeira, destinada à adulteração de combustíveis, sem a documentação legal exigida. Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e, afastada a necessidade da prisão preventiva, concedeu-se liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Consignou-se, ainda, a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de dispensa do recolhimento domiciliar após 90 dias de monitoramento, salvo ulterior deliberação (e-STJ fls. 48/54).

A defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de origem, sustentando excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares, ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para sua continuidade, especialmente diante do reconhecimento, pelo Juízo de origem, da desnecessidade da prisão preventiva e das condições pessoais favoráveis dos pacientes. Alegou, ainda, prejuízo ao exercício da atividade profissional de caminhoneiro, informando que os pacientes passaram a trabalhar como motoristas de aplicativo e que eventuais atrasos pontuais registrados nos relatórios decorreriam do exercício dessa atividade (e-STJ fls. 18/19).

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60889390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 288616bb-6985-45f8-91ad-bd8341f8ddb1

A Corte *a quo* denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 22/23):

> *PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MANUTENÇÃO E PRORROGAÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO E PROFISSIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS PELO JUÍZO A QUO PARA PRESERVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. ORDEM DENEGADA.*
> *1. A concessão do Habeas Corpus pressupõe a demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que repercuta de forma direta ou indireta no direito de ir e vir do cidadão (art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 do CPP).*
> *2. A ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não desautoriza a fixação e a manutenção de medidas cautelares alternativas (art. 282 do CPP), as quais se mostram adequadas e necessárias diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente para evitar a prática de novas infrações penais.*
> *3. Hipótese em que os pacientes foram presos em flagrante transportando carga de substância análoga à nafta (utilizada para adulteração de combustíveis) com documentação fiscal inidônea, em contexto que indica prática delituosa estruturada, transfronteiriça e de caráter profissional.*
> *4. A manutenção e a prorrogação do monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar noturno encontram-se idoneamente fundamentadas na subsistência dos motivos ensejadores de sua decretação originária e no risco concreto de reiteração delitiva.*
> *5. Inexiste excesso de prazo ou desproporcionalidade nas medidas impostas, mormente quando o Juízo de origem agiu com razoabilidade ao flexibilizar o horário do recolhimento noturno (ampliando das 19h para as 22h) e ao revogar anteriormente a suspensão do direito de dirigir, viabilizando o exercício do trabalho lícito dos pacientes como motoristas de aplicativo.*
> *6. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do remedio herdeiro.*
> *7. Ordem de habeas corpus denegada.*

No presente *writ* (e-STJ fls. 2/15), a defesa sustenta a ausência dos pressupostos necessários à manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, por não estar demonstrada, de forma concreta e individualizada, sua necessidade ou adequação, nos termos do art. 282 do CPP.

Alega que o risco de reiteração delitiva estaria fundamentado em investigações anteriores relacionadas ao proprietário das cargas e a terceiros, sem demonstração da participação dos pacientes nesses fatos. Aduz, ainda, que a quantidade de combustível apreendida – aproximadamente 94 mil litros transportados em dois caminhões-tanque –,

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60889390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 288616bb-6985-45f8-91ad-bd8341f8ddb1

por si só, não evidenciaria risco cautelar pessoal, sobretudo por serem os pacientes motoristas profissionais.

Ressalta, ademais, que, durante os mais de oito meses transcorridos desde a prisão em flagrante, os pacientes teriam permanecido à disposição da Justiça e cumprido regularmente as determinações impostas, sem notícia de interferência na investigação, evasão ou prática de novas infrações.

Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas cautelares impostas.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 917/921) e as informações foram prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 925/930).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do *mandamus* e pela concessão da ordem de ofício para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico (e-STJ fls. 932/935).

É o relatório. **Decido**.

De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no *habeas corpus* é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Assim, o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Busca-se, na presente impetração, a revogação das medidas cautelares impostas aos pacientes, investigados pela suposta prática do crime de contrabando.

A propósito, extrai-se da decisão que concedeu a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão o seguinte (e-STJ fls. 51/53):

> *Destarte, tratando-se de* ***imputação referente a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não se evidenciando elementos concretos que demonstrem a insuficiência das medidas cautelares diversas, a imposição do monitoramento eletrônico revela-se providência bastante para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal****, em consonância com os princípios da excepcionalidade da prisão preventiva e da menor onerosidade consagrados no ordenamento jurídico-processual brasileiro.*
> *(...)*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60889390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 288616bb-6985-45f8-91ad-bd8341f8ddb1

Concede-se LIBERDADE PROVISÓRIA a CLAUDIO FERNOCHI FILHO e CARLOS JOSÉ VENÂNCIO, com imposição das seguintes medidas cautelares:
1. monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, de segunda a sábado, das 19 horas às 06 horas, e domingos e feriados nacionais, o dia inteiro; Excepcionalmente, o horário de recolhimento poderá ser estendido pelo juízo até às 22h para trabalhar e estudar;
2. manter seu telefone com WhatsApp e endereços físico e eletrônico atualizados nos autos do inquérito e de eventual ação penal;
3. não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo federal competente;
4. não sair do país até o término de eventual ação penal;
5. suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor dos custodiados, pelo prazo de 365 dias, por meio de restrição RENAJUD; bem como recolhimento da CNH física, caso portem tal documento; 6. não cometer crimes;
7. responder as comunicações eletrônicas do juízo;
8. não frequentar bares, casas de jogos, shows, boates, botequins, prostíbulos ou casas de reputação duvidosa; 9. não possuir nem portar armas de fogo ou instrumentos que possam ofender a integridade física de outrem;
10. não fazer uso de entorpecentes, álcool ou substâncias ilícitas;
11. comprovar endereço dentro de trinta dias (conta de luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas);
12. não mudar ou se ausentar do território da Comarca do Juízo, sem prévia autorização deste, salvo para as cidades do entorno;
13. comprovação de trabalho efetivo e honesto, dentro de trinta dias, se forem aptos para o trabalho;
14. proibição de frequentar zona de fronteira, salvo a de sua residência;
15. participar de todas as audiências designadas, inclusive por videoconferência.
16. A retirada não autorizada da tornozeleira, o seu rompimento, o não comparecimento para instalação, a falta de bateria do aparelho, a extrapolação do raio de circulação e demais transgressões são intercorrências que indicam o mau uso da tornozeleira e implicarão a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, sem necessidade de lastro em outros fundamentos.
17. Compareça uma vez por mês, até o dia 10, pelo Balcão Virtual desta Vara, para justificar suas atividades (apresentando, quando pertinente, comprovantes de residência/emprego/estudos);

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico e prorrogou a medida por 180 dias, nos seguintes termos (e-STJ fl. 873):

Indefere-se, com a concordância do Ministério Público Federal (ID 591915845) a retirada do monitoramento eletrônico dos réus CARLOS JOSE VENANCIO e CLAUDIO FERNOCHI FILHO, pois ***é medida que melhor se adequa à reiteração delitiva.***
Não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação da medida.
Ainda, prorroga-se o monitoramento eletrônico por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Contudo, a fim de possibilitar aos réus o regular exercício de suas atividades profissionais, altera-se a medida de recolhimento domiciliar noturno, de

> *segunda a sábado, para o período compreendida entre 22 horas e 06 horas, permanecendo inalteradas as demais condições e determinações anteriormente estabelecidas.*

Na sequência, o Tribunal manteve as medidas impostas, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 19/21):

> *Colhe-se que os pacientes, que trabalhavam como motoristas profissionais de transporte de cargas, foram presos em flagrante no dia 8 de janeiro de 2026, na região de Dourados/MS. Eles realizavam o frete de uma carga que, segundo as notas fiscais apresentadas, consistia em "solvente sujo". Contudo, a perícia e a abordagem policial identificaram que o produto transportado possuía características compatíveis com "Nafta" (substância de origem estrangeira utilizada para adulteração de combustíveis), tendo-lhes sido imputada a prática, em tese, do crime de contrabando, artigo 334-A do Código Penal.*
> *(...)*
> ***Constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto e de forma devidamente fundamentada ao assentar que a manutenção do rastreamento em tempo real se faz necessária por ser a providência que melhor se adequa à prevenção da reiteração delitiva, haja vista que o quadro fático que ensejou a decretação inicial permanece inalterado.***
> ***Ademais, conforme informações colhidas do inquérito policial originário, há indícios de que o modus operandi empregado possui nítido caráter profissional, estruturado e transfronteiriço, havendo registros de investigações correlatas anteriores (tais como o IPL nº 2025.0014206-DPF/PPA/MS e o IPL nº 2024.0129350, citados na Representação pela Prisão Preventiva) envolvendo o mesmo proprietário das cargas e o mesmo padrão de distribuição ilícita de combustíveis de origem estrangeira.***
> *A alegação de que a ausência dos requisitos da prisão preventiva obsta a fixação de cautelares diversas não prospera. O artigo 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas alternativas devem observar a necessidade para aplicação da lei penal e para evitar a prática de infrações penais.* ***No caso em tela, a vultosidade da apreensão e o risco de reiteração em crimes de contrabando de combustíveis justificam plenamente a manutenção do liame fiscalizatório estatal.***
> *Note-se, outrossim, que o juízo a quo, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e sensível às condições pessoais de trabalho dos pacientes, flexibilizou a medida de recolhimento noturno, readequando-a para o horário das 22 horas às 06 horas, precisamente para permitir que continuem exercendo suas atividades como motoristas de aplicativo. Afasta-se, com isso, qualquer alegação de excessiva onerosidade ou impedimento ao sustento familiar.*
> *Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar o restabelecimento da liberdade plena sem restrições. A dilação do prazo de monitoramento encontra-se devidamente ancorada nas peculiaridades da infração e na necessidade de resguardo da ordem pública e econômica.*

Embora menos gravosas que a prisão, as medidas cautelares alternativas também restringem a liberdade individual, razão pela qual sua imposição e manutenção devem observar os critérios de necessidade e adequação previstos no art. 282, I e II, do

Código de Processo Penal, mediante fundamentação concreta, nos termos do art. 315 do mesmo diploma. Essa exigência assume especial relevância quando as restrições se prolongam no tempo, impondo-se a demonstração da persistência de risco concreto e individualizado que justifique sua continuidade.

Na hipótese, os pacientes, motoristas profissionais, foram presos em flagrante em 8/1/2026, pela suposta prática do delito de contrabando (art. 334-A do Código Penal), em razão do transporte de carga que, segundo o exame pericial, apresentaria características compatíveis com nafta, em divergência com a descrição de "solvente sujo" constante das notas fiscais.

Ao apreciar a legalidade da prisão, o Juízo de origem considerou que o delito imputado foi praticado sem violência ou grave ameaça e que não havia elementos concretos a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas. Ainda assim, impôs, entre outras restrições, a monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno, **sem indicar dados empíricos que justificassem a necessidade dessas providências**. Estabeleceu, ademais, a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de dispensa do recolhimento domiciliar após 90 dias de regular cumprimento das medidas.

Em 3/7/2026, contudo, o Magistrado indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica e prorrogou a medida por mais 180 dias, sob o fundamento de que ela "melhor se adequa à reiteração delitiva" e de que "não houve alteração do quadro fático". A decisão **não apontou circunstâncias concretas e individualizadas que evidenciassem risco de reiteração por parte dos pacientes, tampouco esclareceu por que a continuidade da restrição se mostraria necessária**, apesar do transcurso do prazo inicialmente estabelecido para sua reavaliação.

O Tribunal de origem, por sua vez, buscou dar concretude ao risco de reiteração invocado pelo Juízo *a quo*, apontando **investigações anteriores que envolvem o mesmo proprietário das cargas e o mesmo padrão de distribuição ilícita de combustíveis de origem estrangeira. Esses elementos, contudo, não se referem aos pacientes.** As investigações referem-se a quem os contratou para o transporte, ao passo que a acusação contra eles se limita ao fato ocorrido em 8/1/2026, sem que o acórdão aponte qualquer vínculo seu com as condutas anteriores. Fundamentar a restrição de sua liberdade nessas circunstâncias significaria atribuir-lhes as consequências de atos alheios, **em afronta ao princípio da intranscendência da responsabilidade penal**. Tampouco a quantidade apreendida, correspondente ao único frete que lhes é atribuído, revela, por si só, propensão à prática de novos delitos.

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60889390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 288616bb-6985-45f8-91ad-bd8341f8ddb1

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno **perduram desde janeiro de 2026, há mais de nove meses, sem que a denúncia sequer tenha sido oferecida** (e-STJ fl. 929). Durante todo esse período, **não há notícia de descumprimento das cautelares nem de prática de novas infrações**. Ademais, o delito imputado foi praticado **sem violência ou grave ameaça**, **não havendo, nos autos, registro de antecedentes criminais dos pacientes, que possuem residência fixa e passaram a exercer atividade lícita como motoristas de aplicativo**.

Nesse cenário, a manutenção da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno, restrições significativas à liberdade de locomoção dos pacientes, por período prolongado e sem fundamentação concreta e individualizada quanto à persistência do risco cautelar, não atende às exigências de necessidade e adequação previstas no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, configurando constrangimento ilegal.

Em reforço, confira-se o teor do voto vencido no julgamento do *habeas corpus* originário (e-STJ fls. 20/21):

> ***Os pacientes foram presos em flagrante em 08/01/2026 e, passados quase oito meses, ainda não há denúncia oferecida.***
> *A manutenção da monitoração eletrônica por período tão extenso, sem que o Estado avance na formalização da acusação, configura constrangimento ilegal.*
> ***Ressalte-se que os pacientes vêm cumprindo todas as cautelares impostas, exercem atividade lícita como motoristas de aplicativo e não há notícia de reiteração delitiva durante todo o período de fiscalização. O histórico processual demonstra comportamento colaborativo e estável, afastando a premissa de risco atual à ordem pública.***
> *Ademais, a finalidade preventiva atribuída à tornozeleira pode ser adequadamente suprida por medidas menos gravosas, como a proibição de frequentar municípios fronteiriços; proibição de ausentar-se do país; comparecimento a todos os atos do processo; comparecimento bimestral em Juízo para comprovar a residência e para justificar as atividades, mantidas as demais cautelares já fixadas.*
> *Tais medidas revelam-se aptas a neutralizar o risco à ordem pública, sem impor aos pacientes restrição desproporcional e prolongada, sobretudo diante da inércia acusatória.*
> *O art. 282 do CPP exige que as cautelares observem necessidade e adequação. No caso, a ausência de denúncia, o cumprimento das obrigações impostas e a possibilidade de substituição por medidas menos restritivas evidenciam que a monitoração eletrônica deixou de ser necessária.*
> *Pelo exposto, divirjo do e. relator para* ***conceder parcialmente a ordem e afastar a monitoração eletrônica****, com substituição pelas cautelares de proibição de frequentar municípios fronteiriços; proibição de ausentar-se do país; comparecimento a todos os atos do processo; comparecimento bimestral em Juízo para comprovar a residência e para justificar as atividades, mantidas as demais medidas impostas pelo Juízo de origem.*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60889390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 288616bb-6985-45f8-91ad-bd8341f8ddb1

Soma-se a isso o parecer do Ministério Público Federal, no sentido da concessão da ordem para afastar o monitoramento eletrônico (e-STJ fls. 934/935):

> ***A despeito da relevância da motivação lançada no acórdão, não se pode olvidar de o princípio da intranscendência da responsabilidade criminal vedar a punição de um agente pela prática de fatos exclusivamente atribuídos a terceiros. Na espécie, embora a autoria e a materialidade dos crimes de contrabando praticados no dia 8/1/2026 pelos pacientes seja inconteste, não se lhes pode impor a prisão preventiva, com fundamento no risco de reiteração, com base em fato atribuído a quem os contratou para realizar o transporte.***
> ***O Colegiado não apontou a participação dos pacientes nos fatos anteriores atribuídos ao proprietário da carga. A imputação contra CARLOS JOSÉ VENÂNCIO e CLÁUDIO FERNOCHI é limitada ao contrabando pelo transporte da mercadoria ilícita de origem estrangeira ocorrida no dia 8/1/2026.***
> *Inexistindo outro elemento a evidenciar risco de contumácia, diante da ausência de apontamentos sobre o histórico criminal dos pacientes, e expressamente afirmado terem os delitos sido praticados sem violência ou grave ameaça, tanto que se entendeu pelo descabimento da preventiva, constata-se a insubsistência dos motivos utilizados no acórdão para manter a cautelar de monitoramento eletrônico.*
> ***Reforça ainda mais a desnecessidade da constrição o fato, anotado no voto divergente, de que apesar do notório decurso de tempo desde a data dos ilícitos, ainda não houve o oferecimento de denúncia, tampouco a notícia da prática de outros ilícitos, mas, ao contrário, o registro de os pacientes estarem a desenvolver atividade lícita, na área do transporte por aplicativo*** *(fls. 21/22).*
> *Com essas considerações, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do habeas corpus e pela* ***concessão de ordem de ofício para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico****.*

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Superior entende que:

> *RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (OPERAÇÃO TORRENTES). REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.*
> *1. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, a instrução processual está concluída e não há registro de descumprimento das medidas ao longo de aproximadamente dois anos, demonstrando que o controle adicional eletrônico se mostra desproporcional e desnecessário.*
> *Quanto ao propósito de conter um suposto risco de reiteração, não se verifica a necessária adequação, tendo em vista a natureza dos crimes que supostamente teriam sido praticados pelo recorrente, bem ainda porque foram aplicadas outras restrições que produzem maior efetividade - como proibição de frequentar espaços físicos relacionados às empresas envolvidas, proibição de manter contato com outros investigados e de desempenhar qualquer atividade empresarial com a finalidade de contratação com poder público, seja pessoalmente ou por intermédio de terceiros. Ademais, foram adotadas*

medidas judiciais, como sequestro de bens e bloqueio de valores, que também se mostram eficientes para resguardar o resultado útil do processo.
Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes.
2. Recurso ordinário em habeas corpus provido para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.
(RHC n. 117.104/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE SE PROLONGA POR CERCA DE 1 ANO E 7 MESES. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA OBJETIVA DO TÉRMINO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. É inadmissível o enfrentamento das alegações de inexistência de estado flagrancial, bem como de ausência dos indícios da autoria, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, aplicado para garantir o cumprimento das demais medidas cautelares aplicadas.
3. Afigura-se desarrazoada e desproporcional a manutenção de monitoramento eletrônico por cerca de 1 ano e 7 meses sem que se possa atribuir à sua defesa qualquer responsabilidade pela delonga na conclusão do inquérito policial, que ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação, considerando que, os autos encontram-se com carga para a Polícia Civil desde o dia 3/3/2017 e não houve apresentação de denúncia contra o recorrente.
Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, para revogar o monitoramento eletrônico impostas ao recorrente.
(RHC n. 76.563/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Ressalte-se, por fim, que o constrangimento ilegal reconhecido **não abrange as demais medidas cautelares**, cuja revogação integral também é pleiteada pela defesa. O vício identificado reside na **permanência, por longo período e sem motivação concreta, das medidas que mais intensamente limitam o direito de ir e vir dos pacientes, isto é, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno**.

As providências remanescentes, como a proibição de ausentar-se do país e de frequentar zona de fronteira, o comparecimento mensal em Juízo e aos atos do processo e a manutenção de endereço atualizado, **impõem ônus reduzido e vinculam-se diretamente tanto à natureza da imputação, relativa ao contrabando de mercadoria de origem estrangeira, quanto à necessidade de assegurar a sujeição dos investigados**

à persecução penal em curso. Mostram-se, assim, adequadas e proporcionais, sem prejudicar o exercício de suas atividades.

Não por acaso, coincidem com as medidas que o voto vencido reputou suficientes para substituir a monitoração eletrônica, e o próprio Ministério Público Federal limitou-se a opinar pelo afastamento da tornozeleira.

Ante o exposto, com fundamentos no art. 34, XX, do RISTJ, **não conheço** do *habeas corpus*. Contudo, **concedo a ordem**, de ofício, para **revogar a monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno** impostos aos pacientes, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de sua reavaliação ou da imposição de novas restrições, mediante decisão fundamentada.

Intimem-se.

Brasília, 14 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60889390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 288616bb-6985-45f8-91ad-bd8341f8ddb1